

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

Madde 1 - Taraflar

İşbu sözleşme, bir taraftan bu sözleşmede kısaca “BANKA” diye anılacak olan ve “Sözleşmeyi İmzalayanlar” Bölümünde unvanı, açık adresi, telefonu ve MERSİS bilgileri yer alan kredi veren (BANKA) ile diğer taraftan “Sözleşmeyi İmzalayanlar” Bölümünde isim ve imzaları bulunan “Kredili Müşteri ve Kefil/Kefiller” arasında aşağıdaki koşullarda akdedilmiştir.

İşbu sözleşmede bahsi geçen kalıcı veri saklayıcısı ifadesi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da tanımlanan araç ve ortamları ifade etmektedir.

Madde 2 - Kredinin Toplam Tutarı ve Kredinin Süresi

Kredili Müşteri ve Kefil/Kefiller, Madde 15’te belirtilen ve BANKA tarafından lehlerine açılması uygun görülen tutarda ve süredeki (vadedeki) Tüketici Kredisini, kullandırım tarihinden tamamen tasfiye tarihine kadar geçecek süreye işleyecek kredi faizi, faiz üzerinden hesaplanacak Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (K.K.D.F.) ve Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (B.S.M.V.) ile diğer giderlerin geri ödenmesinde, işbu sözleşmenin hükümlerinin geçerli olacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Madde 3 - Faiz Oranı, Vergi, Ücret ve Masraflar

- a. “SABİT” faiz oranı ile kullanılacak krediye, MADDE 15’te belirtilen oranlarda aylık ve yıllık akdi faiz tahakkuk ettirilecektir.
- b. Temerrüt hali de dahil olmak üzere krediye bileşik faiz uygulanmayacaktır.
- c. Kredinin efektif yıllık faiz oranı, MADDE 15’te belirtilen orandır. İşbu oran; akdi faiz oranı, B.S.M.V. ve K.K.D.F., ücret tutarları dikkate alınmak suretiyle hesaplanmıştır.
- d. Kredinin her bir taksit tutarı, işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan ÖDEME PLANI’nda yer almaktadır.
- e. Kredili Müşteri ve Kefil/Kefiller, krediye uygulanan faiz üzerinden ve sözleşmenin akdedildiği tarihteki geçerli oranlarda K.K.D.F. ve B.S.M.V. ödemeyi, beyan, kabul ve taahhüt ederler.
- f. Kredili Müşteri ve Kefil/Kefiller, MADDE 15 ile işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan Ek.1’de ve ÖDEME PLANI’nda belirtilen masraf ve ücretleri BANKA’ya ödemekle yükümlü olduklarını kabul ederler. BANKA tarafından, Ekspertiz Ücreti olarak, 3. kişilere ödenen ücret talep edilmektedir.
- g. Kredili Müşteri ve Kefil/Kefiller, MADDE 15 ile işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan Ek.1’de ve ÖDEME PLANI’nda belirtilen kredi tahsis ücretinin kredi kullandırımı sırasında tahsil edileceğini, kampanyalı kredilerde faiz tutarının bir kısmının veya tamamının Kredili Müşteri tarafından peşin olarak ödendiği durumlarda, peşin faiz tutarının tamamının Kredili Müşterinin maaşının yattığı hesaplar da dahil her nevi hesabından kredinin kullandırıldığı gün sonunda otomatik



KRD.SZL

olarak tahsil edileceğini, gün sonunda tahsil edilecek söz konusu peşin faiz tutarının kredi kullandırım tarihinde hesapta bulundurulması gerektiğini, belirtilen tarihte hesapta yeterli bakiye bulunmaz ise, BANKA'nın bu tutarı Kredili Müşterinin talimatı varsa kredi/kredili mevduat hesaplarından (artı para kredi limitinden) tahsil etmeye hak ve yetkisinin bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

- h. Bir takvim yılı içerisinde ücretlerde, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yıl sonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeks artışının 1.2 katı altındaki ücret artışları için, ücret artışının yürürlüğe gireceği tarihten en az 30 gün önce yazılı olarak, kalıcı veri saklayıcısı yolu ile veya kaydı tutulan telefon vasıtasıyla Kredili Müşteri'ye bilgilendirme yapılacaktır. Bu bildirim üzerine Kredili Müşteri, kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkı bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde Kredili Müşteriden, ücret artışının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilave ücret tahsil edilmeyecektir. Bu sürenin sonuna kadar vazgeçme hakkının kullanılmaması durumunda ise ücret artışı uygulanacaktır. BANKA'nın vazgeçme hakkını kullanan Kredili Müşteriye uyuşmazlık konusu ürün veya hizmeti durdurma hakkı mevcuttur. Bir takvim yılı içerisinde Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yıl sonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeks artışının 1.2 katı ve üzerinde yapılacak ücret artışlarında Kredili Müşteriden ayrıca onay alınacaktır.
- i. Kredili Müşteri ve Kefil/Kefiller, BANKA'nın; yetkili mercilerce yapılacak her türlü değişiklik ve ileride konulabilecek yeni vergi ve resimleri dikkate alarak, K.K.D.F., B.S.M.V. oranlarını bu değişikliklere göre uygulamaya yetkili olduğunu, bu durumda yapılacak yeni hesaplama uyarınca ekte yer alan ÖDEME PLANI'ndaki taksit tutarlarını mevzuat paralelinde değiştirebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. BANKA bu değişikliklere ilişkin olarak uygun yöntem ve koşullarla Kredili Müşteriyi derhal haberdar etmekle yükümlüdür. Kredili Müşterinin bu halde tüm edimlerini yerine getirmek kaydıyla sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır.
- j. Kredili Müşteri ve Kefil/Kefiller ödenmeyen taksitleri olursa bundan dolayı BANKA'nın kendisine göndereceği ihtar ve ihbarnameler için yapacağı her türlü masraf (noter masrafları dahil) ve benzeri giderleri nakden ve defaten ödemeyi kabul ederler.
- k. Krediye konu işyeri proje aşamasında iken, ipotek alınmadan kullandırılan işyeri kredilerinde, kredi kullandırımı öncesinde belirlenecek ipotek tarihinde, kredi konusu işyeri üzerine ipotek tesis edilecek ve bu işlemten dolayı 3. kişilere ödenen ücretler Kredili Müşteri'den tahsil edilecektir. Kredi kullandırım anındaki Taşınmaz Rehin Tesis Ücreti MADDE 15 ile işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan Ek.1'de yer almaktadır. İşyerinin teslimi, kat mülkiyetine konu işyerinin adınıza tescili veya kat irtifakına konu işyerinin adınıza tapu siciline tescil edilmesi ve işlemlerini müteakip gerçekleştirilecek ipotek tesis işleminin kredi kullandırımından sonraki ileri bir tarihte yapılması durumunda ise, Kredili Müşteri'den ilgili ipotek tesis işleminin yapıldığı tarihte geçerli olacak ücret ve masraflar Kredili Müşteri'den tahsil edilecektir.
- l. 6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" ve ilgili mevzuat kapsamında yapılacak kredi başvurularında, Kredili Müşterinin talebi üzerine BANKA aracılığıyla iletilen faiz desteği başvurusunun ilgili Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, BANKAca Kredili Müşteriye tahsis edilen kredinin maksimum 100.000 (yüz bin) TL'sine kadar konut yapım ve konut edinme kredileri için yıllık %4, işyeri yapım ve işyeri edinme kredileri için ise aylık %0,33 faiz oranı desteği Bakanlık tarafından sağlanabilecektir. İlgili yasal mevzuat gereğince, işbu faiz desteğinin Kredili Müşteriye ödenebilmesi için, öncelikle işbu sözleşmeden yer alan faiz oranı üzerinden hesap edilen faiz ödemesinin, ilgili Bakanlığa bildirilmesi gerekmektedir. Söz konusu bildirim BANKA

tarafından yapılacak olup, Kredili Müşteri, bu bildirimin her bir faiz tahsilatını takip eden 7 gün içinde yapılacağını, faiz desteği ödenmesinin Kredili Müşteri hesabına alacak kaydedilebilmesi için, işbu bildirimi müteakip Bakanlığın BANKA'ya bu hususta ödeme yapması gerektiğini ve ödeme süresinin Bakanlığın inisiyatifi doğrultusunda değişebileceğini kabul ve beyan eder. Kredinin temerrüde düşmesi halinde, faiz desteğinin ödenebilmesi için temerrüdün giderilmesi gerekmektedir. Kredi takibe düştüğünde faiz desteği de kesilecektir. Kredili Müşteri, tüm bu hususlarla birlikte, faiz desteğinin yasal mevzuat kapsamında ilgili Bakanlık tarafından verilebileceğini, mevzuatta meydana gelebilecek değişikliklerin yine mevzuat gereğince kendisine de uygulanabileceğini, faiz desteğinin verilmemesi veya kesilmesi durumunda faizin tamamından kendisinin sorumlu olduğunu, faiz desteği hususunda BANKA tarafından bir taahhütte bulunulmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu sözleşmenin MADDE 15'inde belirtilen Yıllık Maliyet Oranı, Kredili Müşteri'ye yapılan faiz desteği tutarı ölçüsünde daha düşük olacaktır. İşbu Kanun kapsamında kullanılan krediler B.S.M.V.' den istisnadır.

Madde 4 - Geri Ödeme ve Kredinin Tahsil Edileceği Mevduat Hesabı

Kredili Müşteri, tahsis edilen Tüketici Kredisini, ekte yer alan geri ÖDEME PLANI'nda gösterilen vade tarihinde ve yukarıda belirtilen faizin uygulanmasına ilişkin koşullar üzerinden hesaplanan taksit miktarını ödeyeceklerini peşinen kabul beyan ve taahhüt eder.

Ekte yer alan ÖDEME PLANI'nda belirlenen ödeme tarihlerinden herhangi birinin kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne rastlaması durumunda, ödeme tarihi kendiliğinden bu günü takip eden ve tatil olmayan ilk gün gerçekleştirilecektir.

Kredi geri ödemeleri, Ekte yer alan ÖDEME PLANI'nda belirtilen mevduat hesabından tahsil edilecektir. İşbu mevduat hesabı, kredi tahsilatı için açılmış ve bu hesaptan kredi tamamen kapanıncaya kadar hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılır ise,

- Bu hesaba ilişkin herhangi bir ücret ve masraf tahsil edilmeyecektir. Ancak, bu hesaptan kredi ile ilgili işlemler dışında bir işlem yapıldığı / bir ürün kullanıldığı durumlarda ise, Kredili Müşteri'nin imzalamış olduğu ilgili sözleşmelerde belirtilen tutarda Kredili Müşteri'den Hesap İşletim Ücreti tahsil edilecektir.
- Kredi kapandığında mevduat hesabı da otomatikman kapanacaktır. Kredili Müşterinin, hesabın kapatılmamasına yönelik yazılı talebi olması halinde veya mevduat hesabının, kredi ödemesi dışında diğer bankacılık işlemleri için de kullanıldığı durumlarda, sözkonusu hesap, kredi kapandığında BANKA'ca re'sen kapatılmayacaktır.

Madde 5 - Alacaklı Hesaptan Tahsilat Yetkisi

Kredili Müşteri ve Kefil/Kefiller, Ekte yer alan ÖDEME PLANI'ndaki her bir taksitin vadelerinde, taksit tutarının/tutarlarının Kredili Müşteri'nin maaşının yattığı hesap da dahil olmak üzere ekli ÖDEME PLANI'nda belirtilen mevduat hesabının öncelikli olması kaydıyla BANKA nezdindeki tüm hesaplarından tahsiline ve tahsil olunan miktarın hesaba borç kaydedilmesine BANKA'nın yetkili olduğunu gayri kabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt ederler. Taksitlerden herhangi birinin ödenmesi, önceki taksitleri ve faizlerin ödendiği anlamında kabul edilmez.



KRD.SZL

BANK MELLAT İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ
Tic.Sic.No: 181790 – İstanbul www.mellatbank.com
Mersis No 0140003254400014

Sayfa 3 / 13

Madde 6 - Erken Ödeme

Kredili Müşteri, vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde bulunabilir veya kredi borcunun tamamını ya da bir kısmını erken ödeyebilir. Bu hallerde Banka, ilgili yasal mevzuattaki düzenlemeler çerçevesinde faizin tamamının veya bir kısmının peşin olarak tahsil edildiği durumlar da dahil olmak üzere gerekli indirimi yapacaktır.

Kredili Müşterinin erken ödeme yapmak istemesi halinde BANKA'ya buna ilişkin yazılı talimat vermesi gerekmektedir. Aksi takdirde, mevduat hesabına yatırılan bir tutarının, erken ödeme amacıyla yatırıldığının BANKA ca tespiti mümkün olmayacağından, kredi taksitleri vade tarihlerinde tahsil edilmeye devam edecektir.

Madde 7 - Gecikme Faiz Oranları, Kredi Borcunun Muacceliyeti ve Temerrüde Düşmenin Hukuki Sonuçları

Kredili Müşteri ve Kefil/Kefiller, işbu sözleşmeden doğan borçlarını geri ÖDEME PLANI'na uygun olarak ödeneceğini, taksitlerden birinin tamamen veya kısmen ödenmemesi halinde, taksit tarihlerinden itibaren ilgili taksidin içindeki anapara tutarı üzerinden gecikme faizi işleyeceğini, birbirini izleyen en az iki taksitin kısmen veya tamamen tam olarak ödenmemesi halinde, BANKA tarafından 30 (otuz) gün süre verilerek muacceliyet uyarısında bulunulması sonrasında muaccel hale gelen anapara bakiyesi üzerinden, muacceliyet tarihinden itibaren, temerrüt hasıl olacağını ve bu halde temerrüdün doğduğu tarihten borcun tamamının BANKA'ya ödeneceği tarihe kadar geçen sürede, MADDE 15'te belirtilen aylık akdi faiz oranının % 30 (yüzde otuz) fazlası oranında anaparaya işleyecek gecikme faizi ile bunun K.K.D.F.'nu ve B.S.M.V.'ni BANKA'ya derhal nakden ve defaten tediye ile yükümlü olduklarını kabul ve taahhüt ederler.

Kredili Müşterinin vadesi gelmiş taksitler için kısmi ödeme yapmak istemesi halinde, bu ödemenin kabulü BANKA'nın işbu maddede yer verilen haklarını kullanmasına engel teşkil etmeyecektir. Kısmi ödemeye rağmen Kredili Müşteri, yukarıda kabul edilen yasal şartların BANKA tarafından gerçekleştirilerek oluşacak muacceliyet halinin kendisi hakkında aynen hüküm ifade edeceğini, BANKA'nın muacceliyet halinin doğumundan sonra kısmi ödemeyi kabul etmesinin borcun yenilenmesi/ ertelenmesi anlamına gelmeyeceğini ve BANKA'nın kısmi ödemeyi tahsil etmesinin sadece, muaccel hale gelmiş alacağına mahsuben ödeme manasına geleceğini, BANKA'nın muaccel hale gelen alacağı için yasal yollara müracaat hakkının mahfuz olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Kredili Müşteri ve Kefil/Kefiller, BANKA tarafından noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektupla kendilerine bildirimde bulunulduğu tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde vadesi gelmiş ve/veya gelmemiş taksit borçlarını ve diğer masraflardan müteşekkil muaccel BANKA alacağının tamamını ödemedikleri takdirde, mütemerrid duruma düşeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Madde 8 - Kredinin Teminat Karşılığı Kullanılması

Kredili Müşteri ve Kefil/Kefiller, bu sözleşme gereğince, BANKA'dan temin edecekleri Tüketici Kredisi işlemlerinin teminatı ve karşılığını teşkil etmek üzere; BANKA'nın kabul edeceği kefaleti getirmeyi, gayrimenkul ipoteği vermeyi ve/veya BANKA'ya motorlu taşıt, nakit, mevduat, döviz tevdiatı, menkul kıymetleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ve işbu Kanun ile ilgili tüm mevzuat hükümlerinde öngörülen Sermaye Piyasası Araçlarını rehin etmeyi, keza alacaklarını temlik etmeyi kabul ve taahhüt ederler.

Kredili Müşteri ve Kefil/Kefiller, BANKA'nın teminatın yetersiz halde olduğu veya yetersiz hale düştüğü kanaatine vardığı takdirde, ek teminat isteme hakkının doğacağını ve mevcut teminatları paraya çevirme yetkisine de sahip olacağını kabul ve taahhüt ederler.

Kredili müşterinin yükümlülüklerine karşılık alınan şahsi teminatlar, ilgili yasal mevzuat gereğince adi kefalet hükmündedir. Kredili müşterinin alacaklarına ilişkin olarak varsa BANKA'ya verilen şahsi teminatlar, diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet hükmündedir.

Madde 8.1 - Teminatlara İlişkin Genel Hükümler

Kredili Müşteri ve Kefil/Kefillerce, BANKA'nın kredinin teminatını teşkil etmek üzere gayrimenkul ipoteki alması halinde, ipotek alınacak gayrimenkulün ekspertizinin (kıymet takdirinin), BANKA'nın uygun göreceği ekspertizlere ve/veya gerektiğinde Sermaye Piyasası ve Bankacılık Kanunu mevzuatı çerçevesinde yetkilendirilmiş kişi ya da kurumlara yaptırılabilirliğini, ekspertiz (kıymet takdiri) yapan kişi veya kuruluşun BANKA'dan talep edeceği ekspertiz ücretinin Kredili Müşteri tarafından ödeneceği peşinen kabul edilmiştir.

BANKA, önceden ihbarda bulunmak kaydı ile teminatın değerinde azalma olması, azalma ihtimalinin bulunması, kısmen veya tamamen teminat vasfının ortadan kalkması, teminatın yetersiz olduğunun anlaşılması, gibi haklı nedenlerin varlığı halinde teminat marjının oranlarını değiştirmeye ve Kredili Müşteri ve Kefil/Kefillerden belirleyeceği şekil ve koşullarda ek veya yeni teminat istemeye yetkilidir.

Kredili Müşteri ve Kefil/Kefiller ister borsa ve piyasa dalgalanmalarından olsun, isterse sair hasar, zarar ve sebeplerden doğsun, herhangi bir sebepten dolayı BANKA'ca teminat kıymetinde düşüklük görülürse bu düşüklükten doğan her türlü farkı BANKA'nın uygun görmesi üzerine, talep tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde gerek nakden ödeme ve gerekse yeniden rehin /ipotek belgeleri terhini ve/veya alacağın temlik suretiyle takviye ederek, söz konusu kıymetle Kredili Müşterinin hesabının borç bakiyesi arasında BANKA'nın uygun göreceği kıymet marjını muhafaza etmeyi kabul ve taahhüt ederler.

Kredili Müşteri ve Kefil/Kefiller şube değişikliği, şube devri gibi haklı nedenlerle teminatın başka bir yere naklinin gerekmesi veya borcun ödenmesi ve rehnin kalkması sebebiyle, Kredili Müşterinin teminat olarak gösterilen kıymeti başka yerden almak istemesi hallerinde, BANKA'ca bildirilen veya talep mektubunda gösterilecek yere, BANKA tarafından uygun görülecek şekilde gönderilmesine muvafakat ettiğini ve Kredili Müşterinin kredinin başka bir şubeye nakledilmesini istemesi ve BANKA'nın bu talebi uygun bulması halinde, teminat naklinden doğan her türlü hizmet masraf, ücret ve harçları ödeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

Kredili Müşteri ve Kefil/Kefiller, BANKA'ya olan doğmuş ve doğacak her türlü borçları nedeniyle, BANKA nezdindeki her türlü hak, alacak ve istihkakları ile maaşlarının da yattığı hesaplar da dahil olmak üzere vadesiz/vadeli her nevi mevduat hesabından, döviz, TL., repo, menkul kıymet hesaplarında yer alan nakit tutarlar ile kıymetli evrak ve sair varlıkları üzerinde ve işbu sözleşmenin teminatında yer alan rehnin ve diğer teminatların paraya çevrilmesi halinde elde edilecek tutarlar üzerinde rehin, hapis, takas, mahsup hak ve yetkisi olacağını, icra takibine veya diğer yasal yollara ve rehnin paraya çevrilmesi yolu ile kanuni takibe başvurma zorunluluğu, ihbar ve ihtara gerek olmaksızın BANKA'nın menkul kıymetleri satarak paraya çevirmek, nakit tutarları virman/mahsup etmek suretiyle alacaklarını tahsile yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.



KRD.SZL

Kredili Müşteri, BANKA'ya sağlayacağı teminatların BANKA'nın tüm alacakları sona erene kadar geçerli olacağını, BANKA'nın herhangi bir hak ve alacağının kalmadığı durumda fakedilebileceğini kabul ve beyan eder.

Madde 9 - Sigorta

Kredili hayat sigortası, konut/işyeri sigortası, ferdi kaza sigortası ve kasko sigortaları gibi mevzuat gereğince yaptırılması zorunlu olmayan sigortalar, ihtiyari sigortalardır ve bunlar Kredili Müşterinin BANKA'ya açıkça yazılı veya kayıtlı veri saklayıcısıyla ilettiği bir talebi yoksa kredi ile bağlantılı olarak yapılamayacaktır. Kredili Müşteri, kredi bağlantılı olarak sigorta yapılmasını talep etmesi halinde, BANKA'nın acentesi olduğu sigorta şirketine veya dilediği başka bir sigorta şirketine yaptırabilir.

Madde 10 - Kefil/Kefillerin Sorumluluğu

İşbu sözleşmenin sonunda imzası bulunan Kefil/Kefiller, Kredili Müşterinin bu sözleşme ile borçlandığı/borçlanacağı bütün meblağları, BANKA'ya karşı işbu sözleşmenin son kısmında yer verilen kefalet sorumluluk miktarına kadar üstlenirler, kefalet miktarının, anaparaya ilave olarak bu sözleşmede öngörülen şekil ve oranda hesaplanacak akdi veya cari faizlerini, fon ve gider vergilerini ve her türlü masrafları, vekâlet ücretlerini, sözleşmede belirttiği şekilde hesaplanacak gecikme faizini de kapsadığını ve bunlara Kredili Müşteri ve mevcut olabilecek diğer kefillerle birlikte, Kefil/Kefiller sıfatıyla kefil olduklarını, bu sıfatla, BANKA ile Kredili Müşteri arasındaki kredi sözleşmesindeki tüm hükümlerin kendileri hakkında da aynen uygulanmasını kabul ile bu maddelerde yer alan hususları aynen taahhüt ettiklerini, BANKA alacağı için işlemiş ve işleyecek faiz, K.K.D.F., B.S.M.V. ile vs. vergi, fon ve masrafların tamamından bir senelikten fazla olsa dahi, sorumlu olduklarını, kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Kefil/Kefiller, Kredili Müşterinin iflası veya ölümü sonucunda mirasının iflas hükümlerine göre tasfiyesi halinde teşekkül edecek iflas masasına, tasfiye memurları seçilmesi halinde bu memurlara Kefil/Kefiller olmaları sebebiyle doğmuş ve doğacak haklarının kaydını yaptırmayı beyan ve taahhüt ederler.

Madde 11 - Kredinin Amacına Uygun Kullanılması

Kredili Müşteri ve Kefil/Kefiller, kredinin tamamının veya bir kısmının mesleki veya ticari bir amaçla kullanılmayacağını kabul ve beyan etmekte olup, kredinin tamamının veya bir kısmının mesleki ya da ticari amaçla kullanıldığının tespit edilmesi halinde bu kredi işlemi nedeni ile doğabilecek her türlü faiz, vergi, fon v.s. mükellefiyetini gecikme faizi ve cezalarıyla birlikte ödeyeceklerini kabul ve beyan eder.

Madde 12 - Cayma Hakkı

a. Tüketici Kredisi Sözleşmesinden Cayma

- Kredili Müşteri sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin işbu sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
- Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin, cayma hakkı süresi içinde BANKA'ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile yönlendirilmiş olması gerekmektedir.



KRD.SZL

BANK MELLAT İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ
Tic.Sic.No: 181790 – İstanbul www.mellatbank.com
Mersis No 0140003254400014

Sayfa 6 / 13

- Cayma hakkını kullanan Kredili Müşterinin krediden yararlandığı hallerde Kredili Müşteri anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar, sözleşmede yazılı akdi faiz oranı üzerinden işleyecek faiz tutarlarını, B.S.M.V. ve K.K.D.F. tutarını en geç cayma bildirimini BANKA'ya göndermesinden sonra 30 (otuz) gün içinde tek seferde geri ödemekle yükümlüdür. Kredili Müşteri bu süre içinde ödemeyi yapmaz veya cayma hakkını kullanmaktan vazgeçtiğini bildirirse krediden caymamış sayılır ve Kredili Müşterinin sözleşme kapsamındaki her türlü yükümlülüğü devam eder.
- Hesaplama yöntemi yukarıda belirtilen kredi geri ödemesinin tam tutarı hakkında ödeme tarihine göre hesaplama yapılmasını teminen, işlem öncesinde kredinin kullanıldığı BANKA Şubesiyle irtibata geçilmesi gerekmektedir.
- Yukarıda açıklanan kredi geri ödemesinin eksiksiz olarak yasal süresi içerisinde BANKA'ya yapılması halinde, ödeme tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde BANKA, kendisine yapılan ödemeleri Kredili Müşteri'ye iade eder. Ancak krediyle ilgili olarak BANKAca bir kamu kurum veya kuruluşu ile üçüncü kişilere ödenmiş olan kamusal yükümlülükler ile ücretler iade edilmez. Ayrıca, peşin faiz tutarının Kredili Müşteri tarafından ödendiği kampanyalı kredilerde peşin faiz tutarının, kredinin kullanıldığı tarih ile ana paranın geri ödendiği tarih arasındaki süre için hesaplanan kısmı iade edilmez.
- Kredi sözleşmesine bağlı olarak sunulan başkaca hizmetler olması halinde, Kredili Müşterinin sözleşmeden cayması ile birlikte bu hizmete ilişkin sözleşme de sona erecektir

b. Bağlı Krediyle Alınan Mal veya Hizmetin Tedarikine İlişkin Sözleşmeden Cayma ve Bunun Kredi Sözleşmesine Etkisi

Bağlı Kredi Sözleşmesi; kredinin münhasıran belirli bir malın veya hizmetin tedarikine ilişkin bir sözleşmenin finansmanı için verildiği ve bu iki sözleşmenin objektif açıdan ekonomik birlik oluşturduğu sözleşmedir. BANKA ile satıcı veya sağlayıcı arasında belirli bir malın veya hizmetin tedarikine ilişkin bir sözleşme olmaksızın, Kredili Müşteri'nin kendisi tarafından belirlenen malın veya hizmetin bedelinin BANKA tarafından ödenmesi suretiyle kullanılan krediler bağlı kredi sayılmaz.

Kredili Müşteri tarafından mal veya hizmetin tedarikine ilişkin sözleşmeden cayılması halinde, buna ilişkin bildirimin, Kredili Müşteri'nin kendisi tarafından, cayma süresi içinde ayrıca BANKA'ya da yazılı olarak veya BANKA'nın erişebileceği kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi halinde bağlı kredi sözleşmesi de herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erecektir. Bildirimin hiç yapılmaması veya geç yapılması hallerinde BANKA'nın herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.

Madde 13 - Bağlı Kredilerde Ayıp Durumunda Sorumluluk Esasları

Bağlı kredi ile alınan mal veya hizmetin, hiç ya da gereği gibi teslim veya ifa edilmediği durumlarda (yani ayıplı teslim/ifada) satıcı, sağlayıcı ile birlikte BANKA da, Kredili Müşterinin satış sözleşmesinden dönme veya bedelden indirim hakkını kullanması hâlinde müteselsilen sorumludur. Ancak bu sorumluluk; malın teslim veya hizmetin ifa edilmediği durumlarda satış sözleşmesinde veya bağlı kredi sözleşmesinde belirtilen malın teslim veya hizmetin ifa edilme tarihinden; malın teslim veya hizmetin ifa



KRD.SZL

edildiği durumlarda ise, malın veya hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren, kullanılan kredi miktarı ile sınırlı olmak üzere 1 (bir) yıldır.

Madde 14 - Genel Hükümler

Madde 14.1 - Bankanın Uygun Göreceği Kuruluş ve Mercilere Kredili Müşteri ve Kefil/Kefiller Hakkında Bilgi Vermesi

Kredili Müşteri ve Kefil/Kefiller, BANKA ile aralarındaki kredi ilişkisi gereği, Kredili Müşteri ve/veya kefiller hakkında kredi hesabı ile ilgili bilgileri satıcı firmalara, varsa kredi konusu malın sigortalandığı şirketlere, kanunen yetkili merci, kişi ve kuruluşlara aktarılması, müşteri sırrının açıklanmasına dair yasağa aykırılık teşkil etmeyecektir.

Ayrıca Kredili Müşteri, kendisine ait BANKA nezdinde bulunan bilgileri, gerek tarafına hizmet sağlamak amacıyla BANKA'nın işbirliği anlaşması yapmış olduğu işbirliğine taraf gerçek veya tüzel kişilerle, gerekse Kredili Müşteri'ye zarar verme amacı olmaksızın herhangi bir nedenle (Sair kredi taleplerinin reddedildiği durumlarda dahi) üçüncü bir gerçek veya tüzel kişi ile paylaşılmasına izin verdiğini, bilgilerinin paylaşımı nedeniyle BANKA'dan herhangi bir hak ve talepte bulunamayacağını, üçüncü kişilerle paylaşılacak bilgilerin verilmesinin şart olmadığına yönelik Kredili Müşteri'ye gerekli uyarıların Banka tarafında yapılmış olduğunu, bu kapsamda BANKA nezdindeki Kredili Müşteri'ye ait bilgilerin üçüncü kişiler ile paylaşılmasını kabul ve beyan eder.

Madde 14.2 - Uyuşmazlıklarda Başvuru Mercileri

Kredili Müşteri, işbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarla ilgili olarak, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun düzenlemeleri kapsamında Tüketici Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemelerine başvuruda bulunma hakkına sahiptir.

Kredili Müşteri, Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetinin Oluşumu, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Tebliğ düzenlemeleri kapsamında Türkiye Bankalar Birliği nezdindeki Bireysel Müşteri Hakem Heyetlerine de başvuruda bulunulabilir.

Madde 14.3 - Takip, Mahkeme Masrafları ve Avukatlık Ücreti

Kredili Müşteri ve Kefil/Kefiller, işbu sözleşmeden doğan borçlarının tahsili hususunda BANKA'nın mahkeme ve icra dairelerinde kanuni takibat yapmak mecburiyetinde kalması halinde, bu sebeple yapılacak bütün masrafları ve anapara, faiz vesaire her türlü masraflarla birlikte borcun tutarı üzerinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen Avukatlık ücreti ve bunun gider vergisini BANKA'nın kanunen ödemek zorunda kalacağı ve borçlu/borçlulardan alınması hukuken mümkün olan harçlar ve giderler ve bunlarla ilgili gider vergilerini BANKA'ya ödemeyi, BANKA'nın tüm alacaklarının tahsili için rehin paraya çevrilmesi yoluyla takip ve haciz yoluna başvurabileceğini kabul ve taahhüt ederler.

Madde 14.4 - Sürekli İş İlişkisinin Belgelenmesi

Kredili Müşteri ve Kefil/Kefiller, T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan ve 01/04/2008 tarihinde yürürlüğe girmiş olan “Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca, işbu sözleşme uyarınca verilen kredi tahsisinden dolayı tesis edilen/edilecek “Sürekli İş İlişkisi” nedeniyle, Adres Posta Sisteminde kayıtlı değilse aşağıda açık olarak belirtmiş olan adres ve diğer iletişim bilgilerinin doğru olduğunu, en geç kredinin



KRD.SZL

kullanılacağı tarihe kadar aşağıda belirtilmiş olan adresi teyit eden belgeyi (yerleşim yeri-ikametgah-belgesini ya da Kredili Müşteri ve/veya Kefil/Kefiller adına düzenlenmiş elektrik, su , doğal gaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve işlem tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş faturayı) ve ayrıca Banka ile kuracağı sürekli iş ilişkisi kapsamında ilgili mevzuat gereği kimlik tespitinde kullanılacak tüm bilgi ve belgeleri sürekli iş ilişkisi tesis edildiği anda ya da tesis edilmeden önce BANKA'ya ibraz etmeyi, ilgili belgenin BANKA'ya ibraz edilmemesi halinde ise, söz konusu belgenin ibraz edilmemesinden dolayı BANKA'nın işbu krediyi kullanırmayacağını ve bu hususta hiçbir yükümlülüğü olmadığını, yanlış ya da eksik bildirimden kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun Kredili Müşteri ve Kefil/Kefillere ait olduğunu ve Kredili Müşteri ile Kefil/Kefiller hakkında yukarıda belirtilen yönetmelik hükümleri doğrultusunda işlem yapılmasını peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Madde 14.5 - Kanuni İkametgah

Kredili Müşteri ve Kefil/Kefiller, BANKA tarafından işbu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi amacıyla, gerekli tebligatın yapılabilmesi için, aşağıda isim ve imzalarının yanında yazılı yeri kanuni ikametgah olarak gösterdiklerini, bu adrese yapılacak tebligatların şahıslarına yapılmış sayılacağını, Kanuni İkametgâhlarının değişmesi halinde, yeni adresi derhal BANKA'ya noter vasıtasıyla bildirmeyi, bu bildirime kadar eski adreslerinin muteber olacağını kabul ve taahhüt ederler. İşbu sözleşmenin eki mahiyetindeki belge ve sözleşmelerle ilgili ihtilaflarda da işbu Tüketici Kredi Sözleşmesi'nin hükümleri aynen geçerli olacaktır.

Madde 14.6 - Alacağın/Sözleşmenin Devri ve Borcun Nakli

Kredili Müşteri, Banka nezdindeki borçları muaccel olmasa dahi, 3.kişi, garantör, veya kefil/kefiller tarafından yapılacak ödemeler karşılığında Banka'nın her türlü alacağını ve işbu Sözleşme'den kaynaklı haklarını ayrıca Kredili Müşteriden onay alınmasına gerek kalmaksızın devir edebileceğini ve devirle birlikte Banka nezdindeki teminatlarının da ödeme yapan 3.kişilere, Garantöre, veya kefillere devredebileceğini kabul eder.

Madde 14.7 - Sözleşme Örneğini Ücretsiz Alma Hakkı

Kredili Müşteri, işbu sözleşmenin bir örneğini, sözleşmenin düzenlenme tarihinden sonraki ilk yıl için, ücretsiz alma hakkına sahiptir.

Madde 14.8 - Noter Masrafları

Kredi Müşteri, işbu sözleşme bağlamında noterde işlem yapılmasını gerektiren durumlarda, buna ilişkin noter masraflarını ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 14.9 - Banka Kayıtlarının Geçerliliği

Kredili Müşteri, ve Kefil/Kefiller, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflar da HMK 193. maddesi uyarınca delil sözleşmesi niteliğinde olmak üzere BANKA'nın kanuni defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtları ve mikro filmlerin muteber delil olacağını kabul beyan ve taahhüt ederler.



KRD.SZL

Madde 15 - Krediyeye İlişkin Bilgiler

Kredinin Türü :		
Kredinin Toplam Tutarı (Rakam İle) :		
Kredinin Toplam Tutarı (Yazı İle) :		
Ödenecek Toplam Borç Tutarı* :		
Kredinin Taksit Sayısı :		
Kredi Sözleşmesinin Süresi / Vade Sonu Tarihi		Ay / / /
Aylık Akdi Faiz Oranı : %	Yıllık Akdi Faiz Oranı : %	
Aylık Gecikme Faiz Oranı : %	Efektif Yıllık Faiz Oranı** : %	
K.K.D.F. : %	B.S.M.V. : %	Müşteri Tarafından Ödenen Peşin Faiz Tutarı :
Kredi Tahsis Ücreti :		Ekspertiz Ücreti :
Taşınır ve Taşınmaz Rehin Tesis Ücreti :		

* Ödenecek Toplam Borç Tutarı; kredinin, faiz, fon ,vergi ve diğer maliyetler dahil toplam fiyatıdır.

** Akdi faiz oranı, B.S.M.V. ve K.K.D.F., ücret tutarları dikkate alınmak suretiyle hesaplanmıştır.

Sözleşme Konusu Mala / Hizmete İlişkin Bilgiler*

Malın / Hizmetin Adı :	
Unvan : Mernis No : Adres :	
Satıcı / Sağlayıcı / Kredi Aracısına İlişkin Bilgiler :	Telefon Diğer İletişim Bilgileri

* Bu bilgi, kredinin; bağlı kredi olması halinde doldurulacaktır.



KRD.SZL

BANK MELLAT İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ
Tic.Sic.No: 181790 – İstanbul www.mellatbank.com
Mersis No 0140003254400014

İşbu sözleşme nedeniyle ortaya çıkabilecek ihtilafların çözümünde -----
----- Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

İşbu sözleşmenin tamamı taraflarca okunarak ___ / ___ / ___ tarihinde imzalanmıştır.

Sözleşmeyi İmzalayanların

Adı ve Soyadı veya Unvanı	Kanuni Adresi	İkametgah	Telefon No	Tatbik İmza
1) BANK MELLAT (MERSİS Numarası : 0140003254400014 Şubesi Adına : a) b)				
2) Kredili Müşteri				
3) Kefil / Kefiller 1. Kefil 2. Kefil				



KRD.SZL

BANK MELLAT İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ
Tic.Sic.No: 181790 – İstanbul www.mellatbank.com
Mersis No 0140003254400014

Kefil / Kefillerin Beyanı

--

Ek.1 : Krediye İlişkin Ücretler

Ek.2 : Ödeme Planı

Ek.3 : (Ek alınacak diğer sözleşmeler yazılmalıdır. Yatırım Hesabı Rehin / Nakit Blokaj / Kredi Bağlantılı Sigorta Sözleşmesi vb.)

_ / _ / _ tarihli _____ Sözleşmesi

Krediye ilişkin tüm esaslar, yukarıda ve işbu sözleşmenin eki dokümanlarda yer almaktadır.

Bu sözleşme gereğince kullandırılan krediyi

() Nakit / Hesaben teslim aldım.

() _ / _ / _ tarih ve _____ seri numaralı çeki teslim aldım.

Tarafıma ulaşamadığıda _____ (Tel: _____)
ile irtibata geçilebilir.

Tarafınıza teslim edilen sözleşme nüshası ile ilgili olarak “Sözleşme'nin bir nüshasını elden aldım” ibaresinin aşağıya elle yazılmasını rica ederiz.

Kredili Müşteri Beyanı :

Kredili Müşteri Beyan Tarihi :

Kredili Müşteri İmzası :



KRD.SZL

BANK MELLAT İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ
Tic.Sic.No: 181790 – İstanbul www.mellatbank.com
Mersis No 0140003254400014

Sayfa 12 / 13

Krediye İlişkin Ücretler :

Kredi Tahsis Ücreti :
Ekspertiz Ücreti :
Taşınır ve Taşınmaz Rehin Tesis Ücreti :

Ayrıca krediye ilgili olarak : Kamu kurum ve kuruluşları ile 3. Kişilere ödenen ücret ve masraflar; ihtar ve ihbarnama masraf ve giderleri (noter masrafları dahil); icra daireleri ve/veya mahkemeye müracaat halinde bu nedenle ödenen ücretler ve de Avukatlık Asgari Ücret Tarifesindeki avukatlık ücretler; alınması halinde teminatlara ilişkin ücret ve masraflar ile her türlü kamusal yükümlülükler vergi, harç vd.) Kredili Müşteri tarafından ödenecektir.

Kredili Müşteri/Kefil(lerin) Adı /Soyadı

Kredili Müşteri/Kefil(lerin) İmzası

Tarih



KRD.SZL